

# 행정사 1차 · 행정법

Certified Administrative Agent — Administrative Law (sample) · 한국산업인력공단

|                                    |                                         |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 시험일<br>2026-11-14                  | D-DAY<br>D-98                           | 목표 점수<br>75         |
| 합격 기준<br>과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 | 출제기준 · 버전<br>2026년 시행 출제기준 (샘플 · 검증 필요) | 현재 자신감<br>●●○○○ 2/5 |

## 이 시험은 실제로 무엇을 묻는가?

- 제도의 이름이 아니라 요건·효과·기간을 정확히 구분하는지
- 원칙을 아는지가 아니라 예외를 아는지 — 선지는 거의 항상 예외에서 걸린다
- 조문의 문언을 그대로 기억하는지 (평가원식 표현 그대로 출제됨)
- 유사 제도 간 관할·기간·불복방법을 뒤섞어도 걸러내는지

|                                                                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과목 <ul style="list-style-type: none"><li>행정법총론</li><li>행정법각론</li><li>행정절차 및 행정쟁송</li></ul> | 학습 자료 <ul style="list-style-type: none"><li>국가법령정보센터 (law.go.kr) — 조문 원문</li><li>최근 5개년 기출문제</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 학습 순환

|       |   |           |   |         |   |          |   |       |   |         |   |          |
|-------|---|-----------|---|---------|---|----------|---|-------|---|---------|---|----------|
| LEARN | › | STRUCTURE | › | COMPARE | › | RETRIEVE | › | APPLY | › | CORRECT | › | COMPRESS |
|-------|---|-----------|---|---------|---|----------|---|-------|---|---------|---|----------|

CORRECT 단계가 이 시스템의 핵심이다. 오답은 매트릭스의 특정 셀을 수정하며, 그 셀은 다음 인출 훈련에서 다시 출제된다.

**셀 읽는 법** 표기는 라벨 · 테두리 · 음영 세 가지로 중복 인코딩되어 흑백 인쇄에서도 유지된다.

| 표기     | 의미                 | 무엇을 할 것인가            |
|--------|--------------------|----------------------|
| CORE   | 기본 사실              | 알아두면 된다. 인출 우선순위 낮음. |
| ◆ DIST | 행을 가르는 지점          | 한 구절로 말할 수 있어야 한다.   |
| ▲ EXC  | 원칙이 적용되지 않는 자리     | 원칙이 아니라 경계를 외운다.     |
| ■ TRAP | 출제자가 오답 선지를 만드는 자리 | 틀린 형태와 그 이유를 함께 되된다. |
| ↺ UPD  | 개정 민감 — 시점 확인 필요   | 시험 전 현행 조문으로 재확인한다.  |
| § EVD  | 기출 표현 또는 출처        | 문장을 보는 즉시 알아본다.      |

# 출제 설계도

행정사 1차 · 행정법

| 영역              | 비중  | 문항 유형     | 우선순위 | 현재 자신감    | 최근 복습      |
|-----------------|-----|-----------|------|-----------|------------|
| 행정법 서론 · 법원칙    | 15% | 5지선다 6문항  | B    | ●●●○○ 3/5 | 2026-07-18 |
| 행정작용법 (처분 · 재량) | 30% | 5지선다 12문항 | A    | ●●○○○ 2/5 | 2026-07-25 |
| 행정절차 · 정보공개     | 20% | 5지선다 8문항  | B    | ●●●○○ 3/5 | 2026-07-11 |
| 행정쟁송 (심판 · 소송)  | 35% | 5지선다 14문항 | A    | ●●○○○ 2/5 | 2026-08-02 |

|                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>빈출 주제</b> <ul style="list-style-type: none"><li>행정심판과 행정소송의 관할·기간 구분</li><li>집행정지 요건</li><li>처분성 인정 여부</li></ul> | <b>취약 주제</b> <ul style="list-style-type: none"><li>제소기간 기산점</li><li>사정재결 · 사정판결</li></ul> | <b>개정 민감 주제</b> <ul style="list-style-type: none"><li>행정기본법 시행 이후 변경된 제척기간</li><li>온라인 행정심판 절차 관련 개정</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 주제 색인

| #  | 주제                                             | 유형           | 우선순위 | 행 |
|----|------------------------------------------------|--------------|------|---|
| 01 | 행정심판 · 행정소송 · 이의신청<br>판단 주체 (행정부 내부 / 법원) × 기간 | 법령 · 규정 · 행정 | A    | 3 |
| 02 | 집행정지의 요건<br>적극적 요건 / 소극적 요건                    | 법령 · 규정 · 행정 | A    | 5 |

# 행정심판 · 행정소송 · 이의신청

최근 5개년 중 5회 출제  
최종 수정: 2026-08-02

핵심 비교축: 판단 주제 (행정부 내부 / 법원) × 기간

## 왜 중요한가

세 제도가 이름은 비슷하지만 관할·기간·불복방법이 전부 다르다. 출제자는 한 제도의 요건을 다른 제도에 붙여 오답 선지를 만든다.

## 핵심 질문

이 사안에서 어느 절차를, 언제까지, 누구에게 제기해야 하는가?

선행 개념 처분의 개념 · 처분성 근거 행정심판법 · 행정소송법 · 행정기본법

## 한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

행정심판은 행정부가 스스로 위법·부당을 다시 판단하는 절차이고, 행정소송은 법원이 위법성만을 판단하는 절차이며, 이의신청은 처분청에 직접 재검토를 구하는 약식 절차다.

**핵심 사실 다섯 가지** 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 행정심판은 위법 + 부당까지, 행정소송은 위법만 심판한다.
- 2 취소소송 제소기간은 안 날 90일 / 있은 날 1년, 둘 중 먼저 도래하는 때.
- 3 행정심판을 거친 경우 제소기간은 재결서 송달일부터 다시 기산한다.
- 4 집행정지는 원칙적으로 인정되지 않으며 신청에 의해 예외적으로 허용된다.
- 5 이의신청 결과에 불복해도 행정심판·행정소송을 별도로 제기할 수 있다.

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

열이 10개이므로 자동으로 두 페이지로 분할됩니다 (열 축소 아님).

| 행정심판 · 행정소송 · 이의신청 — 엑셀표 매트릭스 |                     |                 |                       |                                  |                                  | 열 1 / 2 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 제도                            | 성질                  | ◆ DIST<br>판단 기관 | ◆ DIST<br>심판 대상       | ■ TRAP<br>청구 · 제소기간              | ◆ DIST<br>집행정지                   |         |
| 행정심판<br>행정부 내부 통제             | 행정기관에 의한 약식 쟁송      | 행정심판위원회         | 위법 또는 부당한 처분 ·<br>부작위 | 안 날 90일 / 있는 날 180일              | 위원회 직권 또는 신청에 의해 가능              |         |
| 행정소송 (취소소송)<br>사법부에 의한 통제     | 법원에 의한 정식 쟁송        | 행정법원 (관할<br>법원) | 위법한 처분 · 부작위          | 안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는<br>때 | 신청에 의해 예외적 인정 (회복하기 어려운<br>손해 등) |         |
| 이의신청<br>처분청에 대한 재검토<br>요구     | 처분청 자체에 대한 약식<br>불복 | 처분을 한 행정청       | 개별법이 정한 처분            | 개별법마다 상이 — 통상 30~90일             | 원칙적으로 없음                         |         |

CORE 핵심   DIST ◆ 변별   EXC ▲ 예외   TRAP ■ 함정   UPD ↻ 개정   EVD § 근거

| 직접 추가한 디테일 |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |

| 제도                               | ◆ DIST<br>심리 범위      | 결정의 명칭  | 불복 방법                | ▲ EXC<br>예외                  | § EVD<br>근거 조문    |
|----------------------------------|----------------------|---------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>행정심판</b><br>행정부 내부 통제         | 위법성 + 부당성 (합목적성 포함)  | 재결      | 재결에 불복 시 행정소송        | 재결 자체에 고유한 위법이 있으면 재결도 소송 대상 | 행정심판법 § 27, § 30  |
| <b>행정소송 (취소소송)</b><br>사법부에 의한 통제 | 위법성만 — 부당성은 심판 대상 아님 | 판결      | 항소 · 상고              | 정당한 사유가 있으면 기간 도과에도 제소 가능    | 행정소송법 § 20, § 23  |
| <b>이의신청</b><br>처분청에 대한 재검토 요구    | 개별법이 정한 범위           | 결정 · 통지 | 행정심판 · 행정소송 별도 제기 가능 | ■ 이의신청을 거쳐도 제소기간은 원처분 기준이 원칙 | 행정기본법 § 36, 각 개별법 |

CORE 핵심 DIST ◆ 변별 EXC ▲ 예외 TRAP ■ 함정 UPD ㄷ 개정 EVD § 근거

## 직접 추가한 디테일

행정심판 · 행정소송 · 이의신청

결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

판단 주체가 행정부인가 법원인가. 행정부가 판단하면 '부당'까지 볼 수 있고, 법원이 판단하면 '위법'만 본다. 나머지 차이는 전부 여기서 파생된다.

혼동 쌍

| A    | B    | 왜 혼동되는가                              | 결정적 단서                                              |
|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 행정심판 | 행정소송 | 둘 다 처분을 다루고, 기간도 '안 날 90일'로 앞부분이 같다. | 뒷부분 기간이 다르다 — 심판 180일 / 소송 1년. 그리고 '부당' 언급이 있으면 심판. |
| 이의신청 | 행정심판 | 둘 다 행정부 내부 절차이고 이름이 비슷하다.            | 판단 주체가 '처분청 자신'이면 이의신청, '위원회'면 행정심판.                |

예외 · 함정 매트릭스 답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

| 진술 · 신호어                        | 대체로 참 | 예외                                  | 왜 속는가                                           | 근거          |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| ■ 행정심판을 거치지 않으면 행정소송을 제기할 수 없다. | 거짓    | 개별법이 필요적 전치를 규정한 경우에만 참 (예 - 국세기본법) | 과거 필요적 전치주의를 기억하는 수험생이 그대로 답한다. 현재는 임의적 전치가 원칙. | 행정소송법 § 18  |
| ■ 취소소송을 제기하면 처분의 효력이 정지된다.      | 거짓    | 별도로 집행정지를 신청하고 요건이 인정된 경우에만 정지      | '소송을 걸었으니 멈추겠지'라는 상식이 조문과 반대다.                  | 행정소송법 § 23① |
| ■ 제소기간은 처분이 있는 날부터 1년이다.        | 참     | 안 날부터 90일이 먼저 도래하면 그 시점에 소멸         | 두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨린 선지가 자주 나온다.        | 행정소송법 § 20  |

기출 · 근거 연결

| 매트릭스 셀                  | 출처         | 시험 · 연도 | 문항   | 기출 표현                            | 오답 위험        |
|-------------------------|------------|---------|------|----------------------------------|--------------|
| 행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간 | 행정소송법 § 20 | 샘플 2024 | 문 27 | "처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다" | <div>상</div> |
| 행정심판 · 심리 범위            | 행정심판법 § 1  | 샘플 2023 | 문 31 | "위법 또는 부당한 처분"                   | <div>중</div> |

## 집행정지의 요건

핵심 비교축: 적극적 요건 / 소극적 요건

### 왜 중요한가

요건이 네 개뿐이라 통째로 출제하기 좋고, 하나만 바뀌도 오답 선지가 된다.

### 핵심 질문

어떤 요건이 갖추어져야 처분의 효력이 멈추는가?

선행 개념 — 근거 행정소송법 § 23

### 한 문장 모델

내일 시험을 보는 사람에게 설명하듯, 이 주제를 한 문장으로 쓰시오. 쓰지 못하면 아직 아는 것이 아니다.

집행정지는 본안이 계속 중이고 회복하기 어려운 손해를 예방할 긴급한 필요가 있을 때, 공공복리를 해치지 않고 본안이 명백히 이유 없지 않은 경우에만 허용된다.

**핵심 사실 다섯 가지** 최대 다섯 개. 여섯 번째가 필요하다면, 그중 하나는 핵심이 아니었다.

- 1 본안소송이 계속 중이어야 한다 — 소송 없이 집행정지만 신청할 수 없다.
- 2 '회복하기 어려운 손해'는 금전배상으로 회복이 곤란한 손해를 뜻한다.
- 3 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없어야 한다 (소극적 요건).
- 4 본안청구가 이유 없음이 명백하지 않아야 한다.
- 5 집행정지는 효력정지 · 집행정지 · 절차속행정지로 나뉜다.

CORE 핵심 DIST ◆ 변별 EXC ▲ 예외 TRAP ■ 함정 UPD ㄷ 개정 EVD § 근거



# 집행정지의 요건

## 결정적 변별

출제자가 단 하나의 기준으로만 이 둘을 구분하라고 한다면, 그 기준은 무엇인가?

---

누가 소명해야 하는가. 적극적 요건은 신청인이, 소극적 요건은 행정청이 소명한다. 선지가 이 방향을 뒤집으면 오답이다.

## 혼동 쌍

| A      | B      | 왜 혼동되는가                   | 결정적 단서                              |
|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------|
| 적극적 요건 | 소극적 요건 | 다섯 개를 나열식으로 외우면 구분이 사라진다. | '없을 것'으로 끝나면 소극적 요건이고 소명 책임은 행정청이다. |

## 예외 · 함정 매트릭스

답을 바꿀 수 있는 사실만 적는다.

| 진술 · 신호어                     | 대체로 참 | 예외                    | 왜 속는가                            | 근거 |
|------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|----|
| ■ 집행정지의 모든 요건은 신청인이 소명해야 한다. | 거짓    | 공공복리 저해 우려는 행정청이 소명한다 | 신청인이 신청했으니 전부 신청인 부담이라고 생각하기 쉽다. | 판례 |

오답 기록

모든 개념 오류는 무효가 된 매트릭스 셀을 지목해야 한다.

| 날짜         | 문항         | 주제          | 내 답 | 정답             | 오류 유형 | 놓친 변별점                         | 매트릭스 수정                                      | 재시험        |
|------------|------------|-------------|-----|----------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2026-07-28 | 모의 3회 문 27 | 행정심판 · 행정소송 | 1년  | 90일 또는 1년 중 먼저 | 예외 망각 | 두 기간 중 '먼저 도래하는 때'라는 문언을 빠뜨림   | 행정심판 · 행정소송 · 이의신청 · 행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간 | 2026-08-11 |
| 2026-08-01 | 모의 4회 문 12 | 집행정지        | 신청인 | 행정청            | 개념 혼동 | 적극적 / 소극적 요건에 따라 소명 책임이 갈린다는 점 | 집행정지의 요건 · 공공복리 저해 없음 · 소명 책임                | 2026-08-14 |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |
|            |            |             |     |                |       |                                |                                              |            |

| 날짜 | 문항 | 주제 | 내 답 | 정답 | 오류 유형 | 놓친 변별점 | 매트릭스 수정 | 재시험 |
|----|----|----|-----|----|-------|--------|---------|-----|
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |
|    |    |    |     |    |       |        |         |     |

· 지식 공백 · 개념 혼동 · 예외 망각 · 표현 오독 · 공식 선택 · 계산 실수 · 절차 순서 · 개정 미반영 · 단순 실수 · 시간 압박

압축 사다리

행정사 1차 · 행정법

|                                               |                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>L1</b><br>전체 매트릭스<br>모든 변별점, 모든 예외, 모든 근거. | <b>L2</b><br>시험 당일 매트릭스<br>빈출 변별점, 예외, 공식, 함정만. | <b>L3</b><br>마지막 10분<br>한 장. 압박 속에서 잊어버릴 것들. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|

시험 당일 매트릭스 — L2

| 표기     | 주제            | 결정적 단서                                         |
|--------|---------------|------------------------------------------------|
| ■ TRAP | 제소기간          | 안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는 때. 심판은 90일 / 180일. |
| ◆ DIST | 심리 범위         | 심판 = 위법 + 부당 / 소송 = 위법만                        |
| ■ TRAP | 집행정지          | 소 제기만으로는 정지되지 않는다. 별도 신청 필요.                   |
| ■ TRAP | 소극적 요건의 소명 책임 | 공공복리 저해 우려는 행정청이 소명                            |
| ▲ EXC  | 행정심판 전치       | 임의적 전치가 원칙. 필요적 전치는 개별법에 규정된 경우만.              |

마지막 10분 시트 — L3

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 90일 / 1년 — 먼저 도래하는 때      | <input type="checkbox"/> 공공복리 요건은 행정청이 소명      |
| <input type="checkbox"/> 심판 180일, 소송 1년 (뒷자리가 다르다) | <input type="checkbox"/> 재결 고유의 위법 = 재결도 소송 대상 |
| <input type="checkbox"/> 부당까지 = 심판, 위법만 = 소송       | <input type="checkbox"/> 전치주의는 임의적이 원칙         |
| <input type="checkbox"/> 소 제기 ≠ 집행정지               |                                                |

복습 추적 날짜 또는 체크. 학습 내용보다 앞서지 않게.

| 주제                    | 학습 | R1 | R2 | R3 | 숙달 | 재점검 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 01 행정심판 · 행정소송 · 이의신청 |    |    |    |    |    |     |
| 02 집행정지의 요건           |    |    |    |    |    |     |